T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi'ne ait kamu konutlarına başvuru, tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım, tahliye, yer değişikliği ve yönetiminde izlenecek usul ve esaslar ile uygulamaya dair diğer hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Fırat Üniversitesi personelinin yararlanması için yaptırılan, satın alınan, kiralanan veya mülkiyeti çeşitli yollardan Üniversite'ye geçen ve Üniversite'ye tahsis edilen, oturulabilir hale getirilen kamu konutları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2946 sayılı "Kamu Konutları Kanunu, 23/09/1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Akademik Personel: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi çalıştırılan personeli,

b) Beyanname: Yönetmeliğe ek (5) sayılı cetvelin değişik şeklindeki Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi'ni,

c) Denetleme Kurulu: Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulca 1 (bir) yıl için seçilen üç üyeden oluşan kurulu,

ç) Genel Kurul: Fırat Üniversitesi Kamu Konutlarından konut tahsisi yapılanların tamamının oluşturduğu genel kurulu,

d) İdari Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalıştırılan personeli,

e) Konut Tahsis Komisyonu: Fırat Üniversitesi Konut Tahsis Komisyonunu,

f) Konut: Fırat Üniversitesi Kamu Konutlarını,

g) Konut Tahsis Birimi: Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

ğ) Öğretim üyesi: Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesini,

h) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı: Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisini,

ı) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

i) Rektörlük: Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü

j) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu

k) Üniversite: Fırat Üniversitesini

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Yönetici: Fırat Üniversitesi konutlarının müşterek hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için Genel Kurulu tarafından, kendi aralarından yapılan seçimle 1 (bir) yıl için seçilen kişiyi

n) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Konutları Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulca 1 (bir) yıl için seçilen 3 (üç) kişiden oluşan ve blok, grup ya da site hâlindeki konutlarda Rektörlük tarafından karşılanan hizmetler dışındaki ortak hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan konut yönetim kurulunu,

o) Yönetmelik: 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması

MADDE 5- (1) Fırat Üniversitesi konutları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince tahsis esasına göre üç gruba ayrılır:

a) Görev Tahsisli Konutlar: Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5/b maddesi uyarınca, yönetmeliğe ekli (3) sayılı cetvel ve (2) sayılı cetvelin III grubunda (Yükseköğretim Kurumları) ve bu yönergenin 8/1 fıkrasında görev/unvanları sayılan Akademik/İdari personele görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

b) Sıra Tahsisli Konutlar: Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen usul ve esaslar ile Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puanlama dikkate alınarak dağıtılan konutlardır.

c) Hizmet Tahsisli Konutlar: Mesai saatleriyle sınırlı olmaksızın hizmetine ihtiyaç duyulan Rektörlük makam şoförü, koruma görevlisi, hizmetli, kapıcı, kaloriferci vb. personel için ayrılan konutlardır.

(2) "Hizmet Tahsisli Konut" tahsisat yapılmadığı durumlarda, "Sıra Tahsisli Konut" olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konutların Tahsis Usul ve Esasları

Konut Tahsis Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları

MADDE 6- (1) Rektörlük tarafından, tahsis edilecek konutlardan kendilerine konut tahsis edilmesini talep edenlerin başvurularını incelemek, puanlama cetveline göre puanlayarak sıralamasını yapmak ve konut tahsisi ile ilgili diğer işlemleri yürütmek üzere Konut Tahsis Komisyonu kurulur.

(2) Konut Tahsis Komisyonu, Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısının Başkanlığında üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

(3) Konut Tahsis Komisyonunun görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Komisyon üyeleri görev süreleri dolmadan Rektör tarafından değiştirilebilir.

(4) Konut Tahsis Komisyonu, bu Yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda tanınan yetkileri kullanır.

(5) Konut Tahsis Komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Konut Tahsis Komisyonuna mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye yerine yedek üye davet edilir.

(6) Alınan kararlar tutulan karar defterine yazılır ve bu kararın bir örneği konut tahsis dosyasına konur.

(7) Konut Tahsis Komisyonunun sekretarya işleri, konut tahsis birimi tarafından görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Konutların Tahsis Esasları

MADDE 7- (1) Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 6. maddesi esas alınarak Fırat Üniversitesi konutlarının %80'i akademik personele, %20'si idari personele (genel idari, teknik, sağlık ve avukatlık hizmetleri vb.) tahsis edilir.

(2) Akademik ve idari personelin tahsis işlemleri kendi grupları içerisinde değerlendirilir.

(3) Öğretim üyeleri, konut tahsisinde unvanlarına göre öncelik hakkına sahiptir. Aynı unvandaki öğretim üyelerine puanlama yapılarak konut tahsis edilir.

(4) Üniversitede istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanları, çeşitli programlar/protokoller çerçevesinde Üniversiteye geçici görevlendirmeyle gelen misafir öğretim elemanları ve üniversite birimlerine nitelikli eleman kazandırmak amacıyla ya da temininde güçlük çekilen alanlarda çalışan/çalışacak personel için, puan durumuna bakılmaksızın, görev süreleri ile sınırlı olmak üzere Rektör tarafından konutların %5'i tahsis edilebilir.

(5) Görev ve hizmet tahsisli konutlardan geriye kalan konutlar sıra tahsisi esaslarına göre dağıtılır. Sıra tahsisli konutlardan tüm personel yararlanır.

(6) Konutların bodrum katları, idari personelin talebi olmaması durumunda, puan sırasına göre sürekli işçiye de tahsis edilebilir.

(7) Rektörlüğün ihtiyacı halinde kullanabilmesi amacıyla en fazla 3 konut boş tutulabilir.

(8) Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar.

(9) Konut tahsis edilmiş biriyle evli bulunanlar, bu Yönergenin 16'ncı maddesinde belirtilen süre dolana kadar kendi adlarına konut tahsis talebinde bulunamazlar.

Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

MADDE 8- (1) Görev tahsisli konutlar, ilgili yönetmeliğe ekli (2, 3) sayılı cetveller ve yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesi de dikkate alınarak aşağıda görev ve kadro unvanları belirtilen sıraya göre Konut Tahsis Komisyonu tarafından tahsis edilir.

a) Akademik Personel: Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisidir.

b) İdari Personel: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısıdır.

(2) Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5/b maddesi uyarınca, yönetmeliğe ekli (3) sayılı cetvelde tanımlanan konuttur ve Üniversite Rektörüne tahsis edilir. Rektörün atanma kararı tahsis için yeterlidir, ayrıca tahsis kararı alınmaz.

(3) Görev tahsisli konutlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıraya göre konut tahsis komisyonu tarafından tahsis edilir. Rektör yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının atanma kararı konut tahsisi için yeterlidir.

(4) Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.

(5) Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer.

(6) Tahsise esas alınan görevin sona ermesi durumunda yeni görev bu yönergeye ekli (2) sayılı cetvelde olması halinde yeni görev nedeniyle tekrar tahsis yapılır; olmaması halinde Yönetmeliğin 33 üncü ve 34 üncü maddelerine ilişkin hükümleri uygulanır.

(7) Vekâleten yapılan idari görevlendirmeler, görev tahsisli konut tahsisinde değerlendirmeye alınmaz.

Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

MADDE 9- (1) Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu esas alınarak konut tahsis komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise konut tahsis komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

MADDE 10- (1) Hizmet tahsisli konutlar, rektör tarafından tahsis edilir.

Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Kendisine konut tahsis edilmesini isteyen personel, yönetmeliğe ekli Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi'ni doldurup bağlı bulundukları en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından tetkik edilip onaylanan beyanname, Konut Tahsis Komisyonuna sunulmak üzere konut tahsis birimine gönderilir. Başvuruda noksan veya yanlış beyanın tespiti halinde konut tahsisi yapılmaz. Kasten yanlış beyan verenlerin durumlarının konut tahsisinden sonra anlaşılması halinde konut tahsisi iptal edilerek ilgililer konuttan çıkarılır ve haklarında disiplin hükümleri uygulanır.

(2) Konut tahsisi başvuruları her zaman yapılabilir.

(3) Konut Tahsis Komisyonu tarafından beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınarak her yılın Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları içinde gerekli değerlendirme yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir ve ilgili ayların sonunda ilan edilir.

(4) Konut tahsis talebinde bulunan personel, durumunda bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişikliği en geç 1 (bir) ay içinde, değişikliği gösteren belge ve ek bir beyanname ile konut tahsis birimine gönderilmek üzere ilgili amire bildirir.

(5) İlk defa konut talep eden personel, kendisine tahsis edilen konutu kabul etmediği takdirde 2 (iki) yıl süre ile yeni konut talebinde bulunamaz. Bu personel bu iki yıllık süre içerisinde konut tahsis listesinden çıkarılır.

Konut Tahsisinin Bildirilmesi

MADDE 12- (1) Yetkili makamın veya konut tahsis komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde, Konut Tahsis Birimi tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir.

Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

MADDE 13- (1) Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, takip eden ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.

(2) Konutlar, konut tahsis işlemlerini yürüten birimde görevli personel tarafından "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de konut tahsisi yapılan personele verilir. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın Yönetmelik eki (7) deki örneğe göre hazırlanan bir listesi eklenir.

(3) Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve çıkışta ise geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.

(4) Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.

(5) Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.

(6) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, Konut Tahsis Komisyonunca uygun görülen meşru bir mazeret dışında, en geç 15 (on beş) gün içinde kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli, kendisine konut tahsis edilenden tahsil edilir.

Konut Değişiklik Talebi

MADDE 14- (1) Kendisine tahsis edilen konuttan başka bir konuta geçme talebinde bulunabilmek için tahsisli konutta, en az 5 (beş) yıl oturmuş olmak şarttır.

(2) Değişiklik talebi doğrultusunda tahsis edilen konuta taşınmayan personel 6 (altı) ay süreyle yeniden konut değişikliği talebinde bulunamaz.

(3) Adına konut tahsis edilen personel; ara kattan bir başka ara kata geçmek istediği takdirde, aylık brüt asgari ücretin 6 (altı) katı (6 taksitte), bodrum veya zemin kattan ara kata geçmek isteyenler aylık brüt asgari ücretin 3 (üç) katı (3 taksitte) ücret öderler.

(4) Konut Tahsis Komisyonunca uygun görülen mücbir sebep hallerinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut Kira Bedelleri

Konutlarda oturma süreleri

MADDE 15- (1) Görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.

(2) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltır. Bu durumdaki personelden puanı sıra tahsisli konuta yettiği halde lojmanda beş yıldan az oturmuş ise oturma süresini beş yıla tamamlayabilir. Hizmet tahsisli konutlarda beş yıldan fazla oturmuş olan personel ise tahsise esas görevi son bulduktan sonra ayrıca sıra tahsisli konut talebinde bulunamaz.

(3) Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi 5 (beş) yıldır. Ancak;

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde konut boşaltılır.

c) Sıra tahsisli konutlarda daha önce Yönetmelikte belirtilen kanuni süre (5 yıl) kadar oturanların konut tahsis talepleri ayrı olarak değerlendirilir. Bu kişilere ancak ilk defa yararlanacak talep sahibi olmadığı hallerde tahsis yapılabilir.

Aylık Kira Bedelinin Tespit ve Tahsili

MADDE 16- (1) Konutlardan alınacak kira bedeli 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'na göre çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri ve ilgili kararname ve milli emlak genel tebliğleri çerçevesinde belirlenir.

(2) Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.

(3) Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek kurum bütçesine gelir kaydedilir.

(4) Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği personelin maaşının ödendiği muhasebe birimine ve harcama birimlerine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Konuttan Çıkma ve Konuttan Çıkarılma

Konuttan Çıkma

MADDE 17- (1) Bu Yönerge kapsamına giren;

a) Görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren 2 (iki) ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç 6 (altı) ay içinde,

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 5 (beş) yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde,

c) Emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde,

ç) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde,

d) Konut tahsisi yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde,

e) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,

f) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte, konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime teslim etmek zorundadır.

(2) Konut tahsis edilen kişinin vefatı hâlinde, eşi bu Yönergenin 8'inci maddesinde belirtilen akademik veya idari personelden olması durumunda, eşin yazılı talebiyle ve Konut Tahsis Komisyonu kararıyla konut tahsisi süresi hayatta kalan eş üzerinden devam ettirilebilir.

(3) Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

(4) Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen "Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı" düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır. Konutları boşaltanlar, eksik veya hasarlı demirbaş eşya için idarenin öngördüğü zimmeti ödemek zorundadır.

Konuttan Çıkarılma

MADDE 18- (1) Konutlar, bu yönergenin 18'inci maddesinde belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise Rektörlük tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, 1 (bir) hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

(2) Konut Tahsis Komisyonu tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kendisine konut tahsis edilenlerden; konutta oturmadıkları tespit edilenler, yanlarında kendisinin veya eşinin usul ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dâhil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları dışında kişileri konutta barındırdığı veya devrettiği tespit edilenler, tahsise yetkili makam tarafından yapılan tebligatı takiben 1 (bir) ay içerisinde, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın konuttan çıkarılırlar.

(4) Tahsis edilen konutun yasal ikametgâh olarak kullanımı asıldır. Bunun dışında konutta sadece belli günlerde kalmak, ikametgâh olarak kullanmamak gibi hallerde konut tahsis komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda gerekçesi de belirtilerek tahsis kararı iptal edilebilir. Tahsisin iptaline ve konutun boşaltılmasına ilişkin verilen karar, ilgiliye veya kendisi bulunmazsa konutta fiilen oturan yakınlarına tebliğ edilir. Bir hafta içinde itiraz edilmeyen karar kesinleşmiş sayılır. İtiraz durumunda konu Üniversite Yönetim Kurulunda kesin karar bağlanır ve karar ilgiliye aynı şekilde tebliğ edilir.

(5) Konuta ait giderler (yakıt, kapıcı, ara elektrik, su vb.) kendisine konut tahsis edilenler tarafından zamanında ödenmediğinde; Konut yöneticisinin yazısı üzerine yetkili makam tarafından süreli ihtar verilir. İhtar süresi sonunda borcun halen ödenmemesi durumunda ise yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hukuki müeyyide ve 1 inci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Konutlardan çıkarılanlar konutları, teslim aldıkları gibi korumak ve boşaltma sırasında aynı şekilde yetkililere teslim etmekle yükümlüdürler.

(7) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş olan personelden, durumu Yönergede belirlenen esaslara uymayanlar, Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) yıl içinde konutu boşaltır ya da Yönerge doğrultusunda belirlenen konuta geçer. Bu süre sonunda konutu boşaltmayanlar hakkında Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 34 üncü madde hükmü uygulanır.

(8) Konuttan çıkma ve çıkarılma ile ilgili diğer işlemler, Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 33 ve 34 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Konutların Yönetimi ve Denetimi

Konutların Yönetimi ve Müşterek Hizmet ve İhtiyaçlarının Karşılanması

MADDE 19- (1) Fırat Üniversitesine ait konutların yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, yıllık olağan genel kurul toplantısında, Genel Kurul üyelerinin (konut tahsis edilenlerin) aralarında 1 (bir) yıl süre ile seçecekleri 3 (üç) asil (bir yönetici ve iki üyeden) ve 3 yedek üyeden oluşan Konut Yönetim Kurulu tarafından sağlanacaktır.

(2) Görev süresi dolan, oturma süresi sona eren veya oturma süresi dolmadan konuttan ayrılan yönetici, oturma veya görev süresi dolmadan 1 (bir) ay önce seçime giderek yeni yönetim kurulunun seçilmesini sağlar ve 15 gün içinde dönem hesaplarını, yeni yönetim kuruluna devreder.

(3) Yönetim Kurulu seçimi her yıl ocak ayı içerisinde genel kurulun 2/3 oranında katılımının sağlanmasıyla yapılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra yapılır.

(4) Seçilen yönetici konut yönetiminin harcama yetkilisidir.

(5) Yöneticiler aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Konutların ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımı ile çevre temizliğini zamanında yaptırmak ve müşterek hizmetleri düzenli bir şekilde yürütmek.

b) Konutlarda oturanların uyması gereken kuralların uygulanmasını izlemek ve gerekli önlemleri almak.

c) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil alanların özel amaçlar için kullanılmasını önlemek.

ç) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında idareye teklifte bulunmak.

d) Ortak hizmetlerin yapılmasını temin için gerekli aidatı konutta oturan personelden toplamak ve yerinde harcamak.

e) Bir sonraki yıla ait yıllık işletme proje tasarısını, bir yıllık harcama bilançosunu ve yıllık raporu hazırlayıp genel kurula sunmak,

f) Karar defterini tutmak, korumak ve saklamak,

g) Gelir ve giderleri gösterir defter tutmak ve vesikaları ile birlikte saklamak,

ğ) Konutların yönetimine ilişkin kanun, yönetmelik, yönerge, talimat hükümlerini ve bu konuda verilen emirleri yerine getirmek,

h) Kapıcı-kaloriferci ve işletme ile ilgili istihdam edilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sigorta ve her türlü özlük işlemlerini yürütmek,

ı) Konutta oturan personelden toplanacak aidatın miktarı ile alınışı, muhafazası ve harcama şekillerini tespit etmek,

i) Mevzuat çerçevesinde veya mahkeme kararı ile oluşan önceki dönemlere ait olup kişisel sebeplerden kaynaklanmayan tazminat ve benzeri borç ve harçları konut sakinlerinden toplanan aidat gelirlerinden ödemek,

j) Konut yönetim ve işletmesine ilişkin verilen ya da verilecek emirleri yerine getirmek,

k) Topladığı paraları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada Konut yöneticisi sıfatıyla hesap açtırmak,

l) Lojmanlar bölgesinin koruma ve güvenliğinin sağlanmasında Rektörlük Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ile iş birliği yapmak,

m) Bu yönergenin 22'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurallara uymayanlar hakkında şikâyet başvurularını almak, şikâyet konusunda konut sakinlerini uyarmak, uyarılara rağmen ilgilinin tutum ve davranışını değiştirmemesi durumunda yasal işlem yapılmak üzere Rektörlüğe başvuruda bulunmaktır.

(6) Yöneticiler görevlerini yerine getirirken idareyle koordineli olarak çalışırlar.

(7) Konutların ortak giderleri, kapıcı ve konutlarla ilgili istihdam edilenlerin ücret ödemeleri, kıdem tazminatları ve diğer giderler dikkate alınarak konutta oturan personelden toplanacak aidatın aylık miktarı Konut Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Hazırlanan mali tablolar ile belgelerin bir sureti Mart ayı sonuna kadar Rektörlük Makamına ve Konut Tahsis Komisyonu'na sunulur.

(9) Konutların müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetleme Kurulu

MADDE 20- (1) Yıllık olağan genel kurul toplantısında, denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu ile birlikte seçilir. Denetleme Kurulu 1 (bir) başkan ve 2 (iki) üyeden oluşur. Ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir.

(2) Denetleme Kurulu tarafından kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

(3) Denetleme Kurulu, yılda en az bir kez yönetim kurulunun bütün işlerini ve hesaplarını denetleyerek bir raporla sonucu ve alınması gerekli tedbirleri yönetim kuruluna bildirir. Haklı bir sebep çıkarsa hesap denetlemesi her zaman yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Konutlarda Oturanların Uyması Gereken Esaslar

MADDE 21- (1) Kamu Konutları Yönetmeliğinin göre kendisine konut tahsis edilenler, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar,

b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar,

c) Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler,

ç) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, gerekli izin alınmadan değişiklik yapamazlar,

d) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

e) Müzik aletlerinin seslerini konut dışında duyulacak şekilde yükseltemez, gece saat 23.00'ten sonra müzikli ve gürültülü toplantılar yapamaz ve elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi gibi gürültü yapabilecek ev aletlerini bu saatten sonra kullanamazlar.

f) Çamaşırları, görüntü kirliliğine neden olacak şekilde görünür yerlere asamazlar.

g) Konutta yangına neden olabilecek, çabuk ateş alabilecek olan yanıcı/patlayıcı maddeler ve cihazları bulunduramazlar.

ğ) Çok katlı konutlarda halı vb. eşyaları silkeleyemez, pencerelerden sigara, kâğıt, pamuk vb. maddeler atamaz ve balkon yıkama sularının alt daireleri, konutların dış yüzünü kirletmesine neden olamazlar.

h) Arabalarını belirlenen alanlar dışına park edemez, gidiş-gelişleri engelleyemezler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kurallara uymayanlar, yönetici tarafından yazılı olarak uyarılır. İlgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiğinin Yönetim Kurulu tarafından tutanakla tespit edilmesi hâlinde durum Rektörlük Makamına bildirilir. Rektörlük ilgili mevzuata göre gerekli yasal işlemleri yapar ve alınan kararı Konut Tahsis Komisyonuna bildirir. Konut Tahsis Komisyonu, ilgilinin konut tahsis kararını iptal ederek konuttan çıkarılmasını sağlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 22- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği, Milli Emlak Tebliği ile ilgili mevzuat hükümleri, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Konut Tahsis Komisyonu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 23- (l) Bu Yönerge'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Fırat Üniversitesi Senatosunca 06.10.2020 tarih ve 2020-2021/1.5 sayılı karar ile kabul edilen "Fırat Üniversitesi Konut Tahsis ve Yönetim Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu yönerge Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarih ve Sayısı	
Tarih	**Sayı**
22.09.2025	**2025-2026/1.4**

(4) Sayılı Cetvel (1)

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ

a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan,

b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan,

c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,

d) Personelin eşi için (+ 6) puan,

e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),

f) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan,

g) **(Değişik : 6/5/1996 - 96/8119 K.)** Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,

h) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan,

i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,

j) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.

NOT

1 – Cetvelin, (b), (c) ve (h) bendlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır.

2 – Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır.

3 – Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.

---

(1) 1/9/1986 tarih ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek yeniden tanzim edilen bu cetvel, Danıştayın 26/6/1987 tarih ve E. 1986/48, K. 1987/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş; daha sonra 11/9/1987 tarih ve 87/12144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.

(Değişik: 1/5/2002-2002/4133 K.)

---

(1) 1.9.1986 tarih ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik şeklidir.

(6) Sayılı Cetvel

Kamu Konutları Giriş Tutanağı

Konut tahsis edilen personelin;

1- Adı ve Soyadı :
2- Görevi :
3- Konut tahsis tarihi :
4- Konut tahsis kararının sayısı :
5- Konutun teslim ve konuta giriş tarihi :
6- Konutun bulunduğu İli :
7- İlçesi :
8- Mahallesi :
9- Cadde veya Sokak Adı :
10- Konutun Kapı No. su :
11- Daire No. su :
12- Konutun bir metrekarelik alanı için tespit edilen; :
a) Aylık kira birim bedeli (m^2/TL.) :
b) Kaloriferli ise, aylık ortalama yakıt gideri (m^2/TL.) :
c) Aylık Toplam kira birim bedeli (m^2/TL.) (a+b=c) :

Yukarıda özellikleri belirtilen kamu konutunu (7) sayılı cetvelde yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki şartlarla teslim aldım.

1 – Kiraladığım konutu "Kamu Konutları Yönetmeliği" hükümlerine göre kullanmayı ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmeyi,

2 – Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,

3– Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek "Kamu konutları çıkış tutanağı" ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noksanlık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğim,

4 – Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılayacağımı,

5 – Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimari durumunu değiştirmeyeceğimi

Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.

Personelin Adı ve Soyadı,
Görevi, İmzası

Yukarıdaki, imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı dairemiz personeli ……. ait olduğu tasdik olunur.

...../...../.....
Daire Amiri

Elazığ İli Merkez İlçesi Üniversite Mahallesinde bulunan ……. Kapı No. lu Konutun …. dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle …../…../…… tarihinde teslim edildiğini gösteren tutanaktır.

Konutu Teslim Edenin
Adı ve Soyadı, Görevi

Konutu Teslim Alan Kiracının
Adı ve Soyadı, Görevi

(7) Sayılı Cetvel:

Konut kapı Nosu :
Daire Nosu :

Konutta Bulunan Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Listesi:

Sıra No	Cinsi	Adedi	Demirbaş No :	Demirbaş Seri No.	Fiyatı TL.	Tutarı TL.
1-						

Teslim Eden Personelin:

Adı ve Soyadı	Görevi	İmzası	Tarihi

Teslim Alanın

Adı ve Soyadı	Görevi	İmzası	Tarihi

(8) Sayılı Cetvel:

KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI

Konut Tahsis Edilen Personelin

Unvanı	
Adı ve Soyadı	
Fakülte	
Konut Çıkış Tarihi	

Konutun Bulunduğu

İl	
İlçe	
Mahalle	
Cadde veya Sokak	
Belediye Kapı Numarası	
Lojman Daire Numarası	

Yukarıda adı geçen personelin 00.00.202. tarihinde onaylamış olduğu Kamu Konutları Giriş tutanağında belirtilen hususlar ile eki 7 sayılı cetvelde yazılı listede dikkate alınarak kamu konutunda yapılan karşılaştırma ve incelemeler neticesinde;

Teslim edilen demirbaş eşya ve mefruşatta tespit edilen noksanlıklar ve değerleri;
Yok

Konutta meydana gelen zarar ve ziyanın bedeli;
Yok

Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı;
Yok

Yukarıda belirtilen konutun teslim alındığını gösterir tutanaktır. **00.00.202.**

Konutu teslim eden kiracı personelin;

Adı ve Soyadı Görevi İmza Tarih

…../……/20..

Konutu teslim alan personel;

İmza

…../……/20..